

CHAPITRE

06

# Éthique et déontologie en santé publique

Valeurs | Principes | Secret | Données | Image

**DANS CE VOLUME**

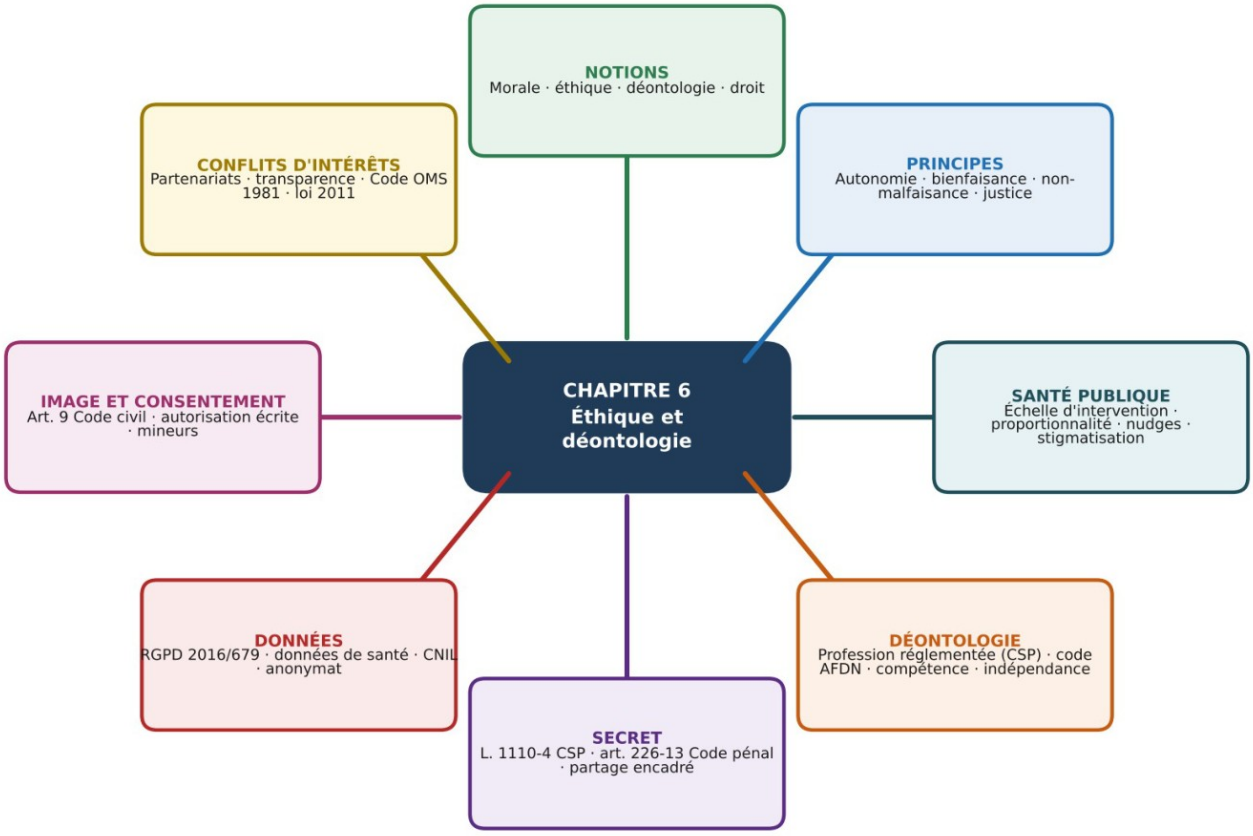
- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

# Sommaire

**Fiche de révision du chapitre 6** ..... 3
1. Les définitions à savoir ..... 3
2. Les principes ..... 3
3. Les textes et chiffres-clés ..... 4
4. Les réflexes en action collective ..... 4
5. Les pièges ..... 4
6. Auto-test ..... 4
7. Flashcards ..... 4
Compléments du chapitre enrichi ..... 5
**Fiches-outils du chapitre 6** ..... 5
O6.1 – Autorisation de droit à l'image ..... 5
O6.2 – Check-list RGPD d'un questionnaire ou d'un fichier ..... 6
O6.3 – Analyse d'un partenariat ..... 6
O6.4 – Grille d'analyse d'un dilemme éthique ..... 7
O6.5 – Check-list « message non stigmatisant » ..... 7

# Fiche de révision du chapitre 6

*Éthique et déontologie en santé publique*




*Carte mentale du chapitre 6*

## 1. Les définitions à savoir

| Notion | Définition |
|---|---|
| Morale | Valeurs qui distinguent le bien du mal |
| Éthique | Réflexion critique sur les valeurs face à une situation |
| Déontologie | Devoirs d'une profession (code AFDN pour les diététiciens) |
| Droit | Règles obligatoires et sanctionnées |
| Nudge | Orienter sans interdire (Thaler et Sunstein, 2008) |
| Conflit d'intérêts | Intérêt secondaire pouvant influencer le jugement |
| Pseudonymisation / anonymisation | Données encore personnelles / réidentification impossible |

## 2. Les principes

- **Beauchamp et Childress (1979)** : autonomie · bienfaisance · non-malfaisance · justice.
- **Santé publique (Childress, 2002)** : efficacité · proportionnalité · nécessité · moindre atteinte · justification publique.

- **Échelle d'intervention (Nuffield, 2007)** : rien → informer → faciliter → défaut → inciter → désinciter → restreindre → éliminer.

## 3. Les textes et chiffres-clés

| Texte | À retenir |
|---|---|
| L. 4371-1 CSP | Définition du diététicien, dont la prévention en santé publique |
| L. 1110-4 CSP | Vie privée et secret ; partage strictement nécessaire |
| Art. 226-13 Code pénal | Violation du secret : 1 an, 15 000 € |
| RGPD 2016/679 | Applicable le 25 mai 2018 ; 6 principes ; données de santé (art. 9) ; jusqu'à 20 M€ ou 4 % du CA (le plus élevé) |
| Art. 9 Code civil | Vie privée, droit à l'image |
| Code OMS 1981 | Pas de promotion des substituts du lait maternel |
| Loi du 29/12/2011 | Transparence des liens d'intérêts |
| Loi du 9/06/2023 | Influence commerciale sur les réseaux |

## 4. Les réflexes en action collective

- Cadre de confidentialité énoncé à chaque séance ; données **agrégées** seulement.
- Questionnaire **anonyme**, minimisé, mention d'information, date de suppression.
- Autorisation d'image **écrite, par support** ; mineur : deux parents.
- Partenaire : pas de logo ni de produit promu, convention, transparence.
- Pas de pesée en public, pas de vocabulaire moral, images respectueuses.

## 5. Les pièges

**Attention**

- Croire qu'une pseudonymisation rend les données anonymes.
- Penser que la photo prise dans un lieu public dispense d'autorisation pour la diffuser.
- Accepter des échantillons de lait infantile.
- Transmettre des informations nominatives à un partenaire non soignant.
- Confondre éthique et application mécanique de règles.

## 6. Auto-test

**1.** Les 4 principes ? 2. Sanction du 226-13 ? 3. Date d'application du RGPD ? 4. Plafond pour un CA de 300 M€ ? 5. Article du Code civil sur la vie privée ? 6. Échelon de l'eau en carafe ? 7. Article du CSP définissant le diététicien ? 8. Que dit le Code OMS de 1981 ? 9. Les 5 étapes d'analyse d'un dilemme ? 10. Deux conditions éthiques d'un nudge ? *Réponses : 1. Autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice – 2. 1 an, 15 000 € – 3. 25 mai 2018 – 4. 4 % = 12 M€ < 20 M€ → 20 M€ – 5. Article 9 – 6. Orienter par défaut (4) – 7. L. 4371-1 – 8. Pas de promotion des substituts du lait maternel – 9. Faits, règles, valeurs, options, décision – 10. Transparence, réversibilité.*

## 7. Flashcards

| Recto : Proportionnalité ? | Verso : Bénéfices > atteintes aux libertés et effets négatifs |
|---|---|
| Recto : Minimisation ? | Verso : Seulement les données nécessaires à la finalité |

| Recto : Proportionnalité ? | Verso : Bénéfices > atteintes aux libertés et effets négatifs |
|---|---|
| Recto : Enfant en danger ? | Verso : Référent de la structure, information préoccupante (CRIP), 119 ; 17 si urgence |
| Recto : Régressivité d'une taxe ? | Verso : Pèse plus, en proportion, sur les ménages modestes |
| Recto : Capabilités ? | Verso : Liberté réelle de convertir les ressources en santé (Sen) |
| Recto : Recherche impliquant la personne humaine ? | Verso : Loi Jardé 2012 ; avis d'un CPP si recherche |

## Compléments du chapitre enrichi

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Droits | DUDH art. 25 ; loi du 2 janvier 2002 (CVS, charte 2003) ; loi du 4 mars 2002 ; L. 266-1 CASF (précarité alimentaire, dignité, capacité à agir) |
| Responsabilité | Civile (faute, dommage, lien ; assurance) ; pénale ; disciplinaire ; TIAC à déclaration obligatoire ; stagiaire sous responsabilité du tuteur |
| Allégations | Source de fibres ≥ 3 g/100 g ; riche ≥ 6 g/100 g (ou 3 g/100 kcal) ; source de protéines ≥ 12 % de l'énergie ; allégé ≥ − 30 % ; DGCCRF |
| Publicité, compléments | Messages sanitaires (décret 2007) ; compléments (décret 2006-352) ; nutrivigilance ANSES |
| Enquêtes | Évaluation anonyme hors loi Jardé ; RIPH → CPP ; MR-004 |
| Numérique | Identité numérique, e-réputation ; IA : confidentialité, vérification, responsabilité, intégrité |

# Fiches-outils du chapitre 6

| Outil | Intitulé | Utilité |
|---|---|---|
| O6.1 | Autorisation de droit à l'image | Avant toute photo ou vidéo |
| O6.2 | Check-list RGPD d'un questionnaire ou d'un fichier | Avant collecte de données |
| O6.3 | Analyse d'un partenariat (conflit d'intérêts) | Avant d'accepter un soutien |
| O6.4 | Grille d'analyse d'un dilemme éthique | Situation difficile en stage |
| O6.5 | Check-list « message non stigmatisant » | Avant diffusion d'un support |

## O6.1 – Autorisation de droit à l'image

**Je soussigné(e) : ..... Représentant(s) légal(aux) de l'enfant (pour un mineur, signature des deux titulaires de l'autorité parentale) : .....**

Autorise [structure] et [nom de l'étudiant(e)], stagiaire, à photographier ou filmer  moi-même  mon enfant lors

[ ]

[ ]

de [action, date, lieu], et à utiliser ces images, sans contrepartie financière et sans usage commercial, sur les supports cochés :

| Support | Oui | Non |
|---|---|---|
| Dossier de formation et épreuve E5 (usage non public) | [ ] | [ ] |
| Exposition, affiche dans la structure | [ ] | [ ] |
| Journal ou site internet de la structure | [ ] | [ ] |
| Réseaux sociaux de la structure | [ ] | [ ] |

Durée : 2 ans à compter de la signature. Je peux retirer cette autorisation à tout moment, pour l'avenir, par simple demande à [contact].

**Date et signature(s) :**

## O6.2 – Check-list RGPD d'un questionnaire ou d'un fichier

| Question | Fait | Mesure prise |
|---|---|---|
| Finalité écrite (une seule) | [ ] | |
| Base légale identifiée (consentement, mission d'intérêt public…) | [ ] | |
| Données strictement nécessaires (pas de nom, pas de poids si inutile) | [ ] | |
| Données de santé : justifiées ou supprimées | [ ] | |
| Mention d'information rédigée (qui, pourquoi, durée, droits, contact) | [ ] | |
| Caractère facultatif indiqué | [ ] | |
| Date de suppression fixée | [ ] | |
| Stockage sécurisé (poste de la structure, mot de passe) | [ ] | |
| Destruction des supports papier après saisie | [ ] | |
| Résultats diffusés uniquement de façon agrégée | [ ] | |
| Traitement inscrit au registre de la structure | [ ] | |

## O6.3 – Analyse d'un partenariat

| Question | Réponse |
|---|---|
| Qui est le partenaire ? Quelle activité ? | |
| Que propose-t-il (argent, produits, locaux, supports) ? | |
| Quelle contrepartie demande-t-il (logo, produits, contact | |
| des participants) ? | |
| Ses produits ou intérêts sont-ils compatibles avec | |
| l'objectif de santé ? | |
| Le contenu de l'action reste-t-il décidé par l'équipe ? | |
| Le public est-il vulnérable (enfants, personnes | |
| précaires) ? | |
| Une convention écrite est-elle prévue ? | |
| Comment le soutien sera-t-il mentionné ? | |
| Alternatives de financement | |
| Décision et validation (tutrice, direction) | |

## O6.4 – Grille d'analyse d'un dilemme éthique

| Étape | Analyse |
|---|---|
| 1. Faits (qui, quoi, quand, où) | |
| 2. Règles (droit, déontologie, | |
| structure) | |
| 3. Valeurs en tension | |
| 4. Options (au moins 3) et | |
| conséquences | |
| 5. Décision, justification, | |
| personnes consultées, | |
| traçabilité | |

## O6.5 – Check-list « message non stigmatisant »

| Critère | Oui | Non |
|---|---|---|
| Le message parle de comportements et d'environnements, pas de corps | [ ] | [ ] |
| Il valorise le plaisir, la santé, le partage | [ ] | [ ] |
| Aucun vocabulaire moral (bon/mauvais, interdit, tricher) | [ ] | [ ] |
| Images de personnes de toutes corpulences, actives, avec un visage | [ ] | [ ] |
| Pas de « avant/après » ni de chiffre de poids | [ ] | [ ] |
| Les déterminants collectifs sont évoqués | [ ] | [ ] |
| Des solutions accessibles (prix, temps) sont proposées | [ ] | [ ] |
| Le support a été relu par des personnes du public | [ ] | [ ] |